

Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации

Настоящее Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (далее – Соглашение о конфиденциальности) составлено в целях определения прав и обязанностей ООО «Кьюлаб Фэст» и Заказчика (далее – Стороны), получающих доступ Конфиденциальной информации в процессе использования сайта <https://qlabfirst.ru> и (или) Сервиса «Your Job», а также в ходе исполнения прав и обязанностей при исполнении договоров, заключенных с использованием сайта <https://qlabfirst.ru> и (или) Сервиса «Your Job».

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящее Соглашение о конфиденциальности применяется ко всей информации, относящейся к Конфиденциальной информации, которую Оператор или Заказчик могут получить при использовании сайта <https://www.qlabfirst.ru> и (или) Сервиса «Your Job», а также в ходе исполнения прав и обязанностей при исполнении договоров, заключенных с использованием сайта <https://www.qlabfirst.ru> и (или) Сервиса «Your Job».
- 1.2. Настоящее Соглашение о конфиденциальности не распространяется на Персональные данные Пользователей порядок получения, обработки, хранения, распространения и уничтожения которых регламентирован Соглашением о неразглашении персональных данных.
- 1.3. Начиная использовать сервисы Сайта, в том числе осуществляя регистрацию на Сайте и (или) подписывая Договор с Оператором, Заказчик подтверждает, что:
 - 1.3.1. В полном объеме ознакомился с текстом настоящего Соглашения о конфиденциальности;
 - 1.3.2. Выражает свое полное и безусловное согласие с условиями, изложенными в настоящем Соглашении о конфиденциальности, без каких-либо оговорок и изъятий;
 - 1.3.3. Осознает ответственность Сторон за нарушение условий настоящего Соглашения о конфиденциальности;
 - 1.3.4. Руководствуясь принципом свободы договора (ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации), подтверждает, что добровольно принимает на себя обязательства по исполнению условий настоящего Соглашения о конфиденциальности.

2. Основные понятия, используемые в Соглашении о конфиденциальности.

- 2.1. **Оператор** – Общество с ограниченной ответственностью «Кьюлаб Фэст» (ОГРН 1207700333323; ИНН 9706008544; адрес местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая полянка, д. 51А/9, этаж 8, помещение I, комната 1, офис А9Д), обеспечивающее функционирование сервиса «Your Job» и обладающее исключительными правами на Сайт.
- 2.2. **Сайт** – совокупность электронных страниц, объединенных между собой и опубликованных при помощи программно-аппаратных средств в глобальной компьютерной сети Интернет, доступных по уникальному электронному адресу – доменному имени и содержащих графическую, текстовую, аудио-, видео-, а также любую иную информацию о заказчике, его товарах и/или услугах, расположенных на домене <https://qlabfirst.ru>.
- 2.3. **Пользователь** – любой посетитель веб-сайта <https://qlabfirst.ru>, в том числе зарегистрированный на Сайте.
- 2.4. **Договор** – договор, заключаемый между Заказчиком и Оператором в форме, предусмотренной п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, и регулирующий отношения, возникающие по поводу использования Заказчиком Сервиса «Your Job».
- 2.5. **Сервис «Your Job»** – разработанный ООО «Кьюлаб Фэст» комплекс услуг, предоставляемый с использованием Сайта Пользователям и Заказчикам. Цель использования сервиса «Your Job» – обеспечение установления контактов и заключения сделок между Заказчиками и Пользователями, обеспечение осуществления расчетов и обмена учётными документами между Заказчиками, Оператором и Пользователями.
- 2.6. **Заказчик** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие Договор с Оператором любым способом, предусмотренным п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, с целью привлечения Пользователей Сайта, имеющих статус самозанятых лиц, для выполнения работ, оказания услуг.
- 2.7. **Персональные данные** – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта <https://qlabfirst.ru>. Порядок получения, обработки, хранения, распространения и уничтожения которых регламентирован Соглашением о неразглашении персональных данных, расположенным по адресу <https://qlabfirst.ru>/...
- 2.8. **Конфиденциальная информация** – означает любую финансовую, экономическую, производственную, техническую и другую информацию, имеющую отношение к целям, определенным в п. 1. настоящего Соглашения о конфиденциальности, предоставленную одной Стороной другой Стороне в материальной форме (печатные документы, информация на магнитных носителях или в электронном виде и др.) или полученную в ходе очных встреч (переговоров, совещаний и т.п.), а также в ходе доступа к Сайту и Сервису «Your Job», и которая прямо определена как конфиденциальная Стороной, предоставляющей такую информацию.
- 2.9. **Конфиденциальность информации** – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

- 2.10. **Носители информации** – материальные объекты, в которых Конфиденциальная информация находит свое отображение в виде символов, технических решений и процессов.
- 2.11. **Передача Конфиденциальной информации** – передача зафиксированной на материальном носителе Конфиденциальной информации ее обладателем другому лицу при условии сохранения конфиденциальности этой информации.
- 2.12. **Доступ к Конфиденциальной информации** – ознакомление определенных лиц с Конфиденциальной информацией с согласия ее обладателя или на ином законном основании (в т.ч. в ходе переговоров между Сторонами), а также доступ к определенному ресурсу, при условии сохранения конфиденциальности этой информации.
- 2.13. **Разглашение Конфиденциальной информации** – действие или бездействие, в результате которых Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой Конфиденциальной информации.
- 2.14. **Раскрывающая сторона** – Сторона, которая передает Конфиденциальную информацию или предоставляет доступ другой Стороне к Конфиденциальной информации (**Принимающей стороне**).

3. Предмет Соглашения о конфиденциальности.

- 3.1. Предметом настоящего Соглашения являются права и обязанности Сторон по обеспечению безопасности Конфиденциальной информации, которая была передана или стала известна Сторонам в процессе выполнения договорных обязательств, а также предоставленная Сторонами друг другу.
- 3.2. Каждая из Сторон настоящего Соглашения может быть как Раскрывающей стороной, так и Принимающей стороной.
- 3.3. Конфиденциальная информация является таковой независимо от формы (письменной, устной, содержащейся на электронном и иных носителях) и способа её предоставления/открытия доступа.
- 3.4. К Конфиденциальной информации не относится информация, которая:
 - 3.4.1. Уже является достоянием общественности независимо от воли и действий Сторон;
 - 3.4.2. Разрешена к разглашению по решению Раскрывающей стороны, предоставленного Принимающей стороне;
 - 3.4.3. Была независимо разработана Получающей стороной или третьими лицами в ее интересах без использования Конфиденциальной информации;
 - 3.4.4. Не может являться конфиденциальной в силу законодательства Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон.

- 4.1. Стороны признают, что под разглашением Конфиденциальной информации понимаются любые действия или бездействие Принимающей стороны, в результате которых по умыслу или неосторожности Конфиденциальная информация Раскрывающей стороны станет известной или будет передана Принимающей стороной третьим лицам вне зависимости от способа передачи информации, носителя и формы представления.
- 4.2. Конфиденциальная информация может быть разглашена третьим лицам исключительно на основании письменного согласия Раскрывающей стороны, подписанного полномочным представителем Раскрывающей стороны.
- 4.3. Принимающая сторона обязуется применять все меры предосторожности по неразглашению Конфиденциальной информации Раскрывающей стороны третьим лицам, включая работников/сотрудников Принимающей стороны, не имеющих права доступа к Конфиденциальной информации, а также обязуется (в том числе, но не ограничиваясь):
 - 4.3.1. Своевременно определить круг лиц, имеющих право доступа к Конфиденциальной информации;
 - 4.3.2. Обеспечивать в необходимом объеме защиту Конфиденциальной информации;
 - 4.3.3. Ограничить использование Конфиденциальной информации и раскрывать или передавать ее исключительно своим руководителям, работникам, сотрудникам, иному ограниченному кругу лиц, которым необходимо иметь доступ к ней для исполнения обязательств по договорам, заключенным между Сторонами.
- 4.4. Принимающая сторона обязуется не предоставлять Конфиденциальную информацию Раскрывающей стороны любым способом в распоряжение третьих лиц, не предоставлять третьим лицам доступ или не допускать их к ознакомлению с Конфиденциальной информацией, а также не публиковать ее.
- 4.5. Принимающая сторона имеет право передавать Конфиденциальную информацию Раскрывающей стороны своим сотрудникам только в той мере, которая необходима для исполнения сотрудниками должностных обязанностей, при этом Принимающая сторона гарантирует, что его работники/сотрудники будут руководствоваться условиями настоящего Соглашения.
- 4.6. Принимающая сторона обязуется нести ответственность за любое несанкционированное разглашение Конфиденциальной информации Раскрывающей стороны по вине Принимающей стороны. Принимающая сторона обязуется принимать все необходимые и достаточные меры для обеспечения защиты Конфиденциальной информации.
- 4.7. Под несанкционированным разглашением Конфиденциальной информации понимается передача Принимающей стороной третьим лицам Конфиденциальной информации без надлежащего согласия Раскрывающей стороны.
- 4.8. Стороны имеют право передавать Конфиденциальную информацию государственным органам, уполномоченным должностным и иным лицам без согласия другой Стороны, если предоставление Конфиденциальной информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- 4.9. В случае попытки третьих лиц получить у одной из Сторон конфиденциальную информацию второй Стороны, Сторона, к которой были предприняты такие попытки, обязана незамедлительно известить об этом другую Сторону.
- 4.10. При утрате или разглашении Конфиденциальной информации любая Сторона информирует другую Сторону об утрате или разглашении Конфиденциальной информации, и обе Стороны принимают все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением Конфиденциальной информации.
- 4.11. По письменному требованию Раскрывающей стороны Принимающая сторона обязуется осуществить возврат документов и/или носителей, содержащих Конфиденциальную информацию, или представить доказательства их уничтожения. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после получения соответствующего уведомления Принимающая сторона обязана вернуть все оригиналы, содержащие Конфиденциальную информацию, и уничтожить все их копии, подтвердив документально факт уничтожения документов и/или носителей, содержащих Конфиденциальную информацию, в согласованной с Раскрывающей стороной форме. Тем не менее, получившая Конфиденциальную информацию Сторона вправе оставить себе одну копию документа/носителя, содержащего Конфиденциальную информацию, для исполнения требований законодательства по хранению и представлению в уполномоченные государственные и судебные органы информации в случаях и порядке, определенных законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон.

- 5.1. Принимающая сторона несет ответственность за виновное Разглашение Конфиденциальной информации, а также за несанкционированное использование Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего Соглашения. Принимающая сторона обязуется по письменному требованию Раскрывающей стороны возместить последний документально подтвержденный ущерб.
- 5.2. Все разногласия и споры, возникающие при исполнении данного Соглашения или в связи с ним Стороны обязуются решать путём переговоров.
- 5.3. При невозможности достижения согласия Сторон все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Прочие условия.

- 6.1. Действительность условий настоящего Соглашения не затрагивается прекращением любых других соглашений между Сторонами.
- 6.2. В случае реорганизации одной из Сторон обязательства, оговоренные в Соглашении, переходят к Правопреемнику. При ликвидации одной из Сторон, такая Сторона должна информировать другую Сторону об этом в течение 10 (десяти) календарных дней с момента принятия компетентным органом данной Стороны соответствующего решения. При этом Стороны должны определить порядок возврата в письменном виде всех переданных друг другу материалов и документов, содержащих Конфиденциальную информацию.
- 6.3. Все вопросы, касающиеся настоящего Соглашения, в том числе не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.
- 6.4. Соглашение вступает в силу с момента начала пользования сервисами Сайта, в том числе осуществления регистрации на Сайте и (или) заключения Заказчиком Договора с Оператором, и действует в течение 5 (пяти) лет с момента окончания срока действия последнего Договора, заключенного между Сторонами. Соглашение может быть досрочно расторгнуто по взаимному согласию Сторон путем подписания обеими Сторонами соответствующего письменного соглашения не менее чем за 1 месяц до даты расторжения Соглашения.